

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5003362-08.2023.4.02.5114/RJ

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5003362-08.2023.4.02.5114/RJ

AGRAVANTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RECORRENTE)

AGRAVADO: GILMAR SANTOS DE SOUZA (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): CAROLINA ALMEIDA IGNACIO DE OLIVEIRA (OAB RJ182356)

MPF: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto pela UNIÃO (evento 46 - AGR_INTERNO1) contra a decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 43) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de comprovação da *"divergência jurisprudencial alegada, ao não ter demonstrado a similitude fático-jurídica entre as hipóteses confrontadas"* e por entender que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, no sentido de que *"não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas"*.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nominado da UNIÃO, mantendo a sentença que condenou a União/Fazenda Nacional *"a restituir ao autor os valores indevidamente tributados a título de folgas indenizadas de junho de 2019 a março de 2023."* (Evento 14 - SENT1).

O julgado recorrido tem a seguinte ementa (evento 29 - ACOR2):

"TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA - INDENIZAÇÃO POR FOLGAS NÃO GOZADAS - NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 167 DO STJ E DA SÚMULA 463 DO E. STJ - REMUNERAÇÃO DA SOBREJORNADA DO EMPREGADO - NATUREZA INDENIZATÓRIA - PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200 - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA."

Irresignada, a UNIÃO interpôs pedido regional de uniformização (evento 33 - PEDUNIFREG1) alegando, em síntese, haver contrariedade de entendimento entre o aresto impugnado e os paradigmas da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferidos nos autos dos processos nº 5111358-07.2023.4.02.5101, nº 5006083-24.2023.4.02.5116 e nº 5008453-12.2023.4.02.5104.

Nesse sentido, assevera que *"o acórdão recorrido estendeu a verba(s) outra(s) o entendimento da Turma Nacional de Uniformização de que não incide IRPF sobre folgas indenizadas"* (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fl. 3 do PDF), ao passo que o paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, proferido nos autos do processo nº 5111358-07.2023.4.02.5101, firmou-se no sentido de que *"a jurisprudência da TNU não autoriza uma interpretação extensiva destinada a afastar a incidência de IRPF sobre verbas outras diversas de folgas indenizadas"* (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fls. 3/4 do PDF).

Pretende, outrossim, a prevalência do entendimento fixado no acórdão paradigma acerca da diferença entre folga indenizada, dobras, dias extras e outras verbas (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fl. 8 do PDF).

Requer, assim, a reforma do acórdão impugnado para que prevaleça o entendimento dos acórdãos paradigmas no sentido de que *"não se pode interpretar extensivamente a não incidência de IR a outras verbas que não sejam 'folgas indenizadas'"* (evento 33 - PEDUNIFREG1 - fl. 26 do PDF).

Contrarrazões ao pedido de uniformização (evento 41 - CONTRAZ1).

O Vice-Gestor inadmitiu o pedido regional de uniformização (evento 43), tendo a UNIÃO interposto agravo, por meio do qual requer a reforma da decisão impugnada, reiterando, em síntese, argumentos apresentados no pedido regional de uniformização, contudo, fazendo alusão, tão somente, ao número de processo 5016322-98.2024.4.02.5101 pertencente ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, como se fosse paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 46 - AGR_INTERNO1 - fl. 2 do PDF).

Contrarrazões ao agravo (evento 53 - CONTRAZ1).

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 43) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, por falta de comprovação da *“divergência jurisprudencial alegada, ao não ter demonstrado a similitude fático-jurídica entre as hipóteses confrontadas”* e por entender que o acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização, reafirmada no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, no sentido de que *“não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas”*.

Entretanto, em suas razões, a agravante alega dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e paradigma da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, fazendo, por equívoco, alusão ao processo nº 5016322-98.2024.4.02.5101 pertencente ao acervo processual da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (evento 46 - AGR_INTERNO1 - fl. 2 do PDF), requerendo a reforma do aresto impugnado, a fim de que prevaleça o entendimento fixado no acórdão indicado como paradigma acerca da distinção *“entre folga indenizada e dobra ou dias extras”* (evento 46 - AGR_INTERNO1 - fl. 4 do PDF).

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

In casu, observa-se que, no incidente regional de uniformização, a recorrente deixou de realizar o adequado cotejo analítico entre o *decisum* impugnado e os acórdãos apontados como paradigmas, obstando o prosseguimento do incidente regional, a teor do artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região.

Vale ressaltar a imprescindibilidade do cotejo analítico para indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, conforme disposto no artigo 10, §1º, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, e jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização que colaciono a seguir:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. A MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTA OU DO INTEIRO TEOR DO JULGADO É INSUFICIENTE PARA A NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. 2. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu não conhecer o Pedido de Uniformização, por ausência de demonstração analítica da divergência jurisprudencial. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 00039325720124036304 - Relator: FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA Data da publicação:22/08/2018)”.

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO APTO A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ART. 15, I, DO RITNU (RESOLUÇÃO N.º 345 / 2015). NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo esta Turma Nacional de Uniformização, o cotejo analítico deve ser dividido em duas etapas: “primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito” (PEDIDO 00653802120044036301, Relator: Juiz Federal JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA, DOU 25/05/2012).

2. In casu, a parte suscitante não se desincumbiu do inafastável ônus de proceder à demonstração analítica, sendo insuficiente a mera transcrição de julgados. 3. Incidente não conhecido.

DECISÃO: A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu NEGAR CONHECIMENTO ao incidente. (“Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - 05038007920164058200 - Relatora: GISELE CHAVES SAMPAIO ALCANTARA - Data da publicação: 25/06/2018)”

(Sem negrito no original).

Nessa linha de orientação é o enunciado nº 13 aprovado na 5ª Edição do Workshop da Turma Nacional de Uniformização “Diálogos e Cooperação no Sistema Recursal dos Juizados Especiais Federais”, *verbis*:

“Para admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência, o cotejo analítico exige a descrição dos julgados e a análise comparativa das questões fáticas e jurídicas, demonstrando que a decisão de mérito do caso é divergente da jurisprudência de paradigma.”

Ante a inexistência de demonstração de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e precedente de Turma Recursal desta 2ª Região, resta obstado o prosseguimento do pedido regional de jurisprudência.

A propósito, confira-se o disposto no artigo 11, inciso V, alínea “c”, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, *verbis*:

“Art. 11. No exame de admissibilidade dos pedidos de uniformização regional, caberá ao Juiz Gestor das Turmas Recursais ou a outro membro das Turmas Recursais, no caso de designação pela Coordenadoria Regional dos Juizados Especiais Federais da Segunda Região, de forma sucessiva: (Redação dada pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

V - não admitir o pedido de uniformização regional, quando desatendidos os seus requisitos, notadamente se: (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)

(...)

c) não demonstrada a existência de similitude, mediante cotejo analítico dos julgados; (Incluído pela Resolução nº TRF2-RSP-2022/00035, de 8 de abril de 2022)”.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido regional de uniformização.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, encaminhem-se os autos ao Vice-Gestor das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.